

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산의 대부계약 사용목적에 따른 관리 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제14조제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 8]과 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 8] 국유재산법 시행령 제29조에 따른 대부요율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/목축*	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부요율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

* 모든 대부요율은 정해진 기준 “이상”으로 규정

이에 따라 공사는 국유재산 대부계약을 체결함에 있어 특별한 사정이 없는 한 재산가액에 대부목적별 대부요율을 적용하여 대부료를 산출하고 있다.

이밖에도 세칙 제34조 제1항 제6호에 따르면 대부계약의 사용목적에 위배한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 피대부자로 하여금 일정한 기간을 정하여 원상회복하도록 촉구해야 하고, 원상회복이 이루어지지 않을 경우에는 피대부자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고한 뒤 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 취해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 전북지역본부에서 관리하는 국유재산 대부계약 중 계약서상 사용목적과 실태조사서상 사용현황이 다른 국유재산에 대한 관리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부요율 적용 부적정

2012. 12. 14. ○○시로부터 인수한 ‘전라북도 ○○시 ■■면 ○○리 XXX-XXX’ (전, 3,593㎡) 소재 국유재산의 경우 2015. 12. 29. ◇◇◇과 목장용지 목적으로 대부요율 5%로 대부계약을 체결한 뒤 2020. 12. 30. 갱신계약을 체결할 때에는 대부요율을 1%로 적용하는 것이 적정¹⁾함에도 종전대로 5%로 적용하는 등

1) 2018. 6. 27. 「국유재산법 시행령」 개정에 따라 목축용 대부계약 요율이 1%로 변경

[표 9] 및 [별표 8] “대부요율 적용 부적정 명세”와 같이 총 43건의 대부계약에 대해 대부요율을 잘못 적용하여 대부료를 과다 또는 과소하게 받고 있는 것으로 확인되었다.

[표 9] 대부요율 적용 부적정 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계		과다산정		과소산정	
	건수	대부료 차액	건수	대부료 차액	건수	대부료 차액

“기재 생략”

(2) 대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저

2012. 12. 14. ㉠㉠군로부터 인수한 ‘전라북도 ㉠㉠군 ㉡㉡면 ㉢㉢리 XXX-XX’ (대, 112㎡) 소재 국유재산의 경우 수탁 전에 피대부자 ㉣㉣㉣이 ㉠㉠군과 주택부지로 대부계약을 체결한 상태로 인수하여 이후 주택부지 목적으로 대부계약을 유지하였으나, 2016. 4. 28. 실태조사 결과 상가부지로 사용 중인 것을 확인하고도 피대부자에게 원상회복 촉구 또는 대부계약 해지 등의 필요한 조치를 하지 않는 등

[표 10] 및 [별표 9] “대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저 재산 명세”와 같이 실태조사를 통해 피대부자가 대부 받은 국유재산을 대부계약서 상 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 원상회복 촉구나 대부계약 해지 등 적절한 조치를 하지 않은 사례가 총 91건 확인되었다.

[표 10] 대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저 재산 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계	농경·목장	주택부지	종교부지	기타
-----	-----	-------	------	------	----

“기재 생략”

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 대부목적에 따라 국유재산 대부계약 관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 국유재산 대부요율이 부적정하게 적용된 대부계약 총 43건 중 대부료가 과다 산정·부과된 38건에 대하여 수납한 대부료와 정상 대부료의 차액(7,325천 원)을 환급하고, 대부 목적 외 사용이 확인된 국유재산 대부계약 총 91건에 대하여는 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하며, 향후 국유재산 대부계약 관리 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별표 8]

대부요율 적용 부적정 명세

(단위 : 천 원)

구 분	소 재 지	피대부자	적용 대부료		정당 대부료		차액 (B-A)
			요율	금액 (A)	요율	금액 (B)	

“기재 생략”

[별표 9]

대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저 재산 명세

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약 상 사용목적	실제 사용현황
----	----------	------	----------------	------------

“기재 생략”
